

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE GUAYAMA**

MUNICIPIO AUTONOMO DE SALINAS	
Demandante	CIVIL NÚM. GM202600344
v.	SOBRE: Interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 Ley 161 de 2009
MIGUEL ÁNGEL RIVERA DÍAZ; ARACELIS DÍAS MELENDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANACIALES COMPUESTA POR AMBOS	
Demandados	

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el Municipio Autónomo de Salinas, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El 21 de abril de 2026, el Municipio Autónomo de Salinas presentó la demanda de epígrafe como una acción de interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada.
2. En la demanda, el Municipio solicitó la paralización inmediata de unas obras iniciadas y continuadas sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, así como la demolición de lo ilegalmente construido, por tratarse de obras que no cuentan con permiso de construcción.
3. Asimismo, el Municipio alegó expresamente que el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 dispone que el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista

dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia dentro de un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

4. Por ello, el Municipio solicitó expresamente en la demanda que este Honorable Tribunal señalara la vista dentro del término dispuesto por ley.
5. El 23 de abril de 2026, notificada el 28 de abril de 2026, este Honorable Tribunal emitió Resolución mediante la cual declaró “No Ha Lugar al Injunction Preliminar” y ordenó a Secretaría expedir los emplazamientos correspondientes.
6. Respetuosamente, el Municipio solicita reconsideración de dicha Resolución porque la acción presentada no es un injunction ordinario, sino un procedimiento especial y sumario expresamente regulado por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
7. La Resolución recurrida tiene el efecto práctico de convertir el presente recurso en un procedimiento ordinario, cuando el texto del Artículo 14.1 exige la celebración de una vista dentro de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.
8. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 dispone lo siguiente:

Artículo 14.1. — Recursos extraordinarios para solicitar revocación de permisos, paralización, demolición o cualquier otra acción adecuada.

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica,

que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo de este Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y

deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presente el recurso extraordinario si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.

9. Del texto antes citado surge claramente que el Artículo 14.1 no establece un trámite ordinario. Por el contrario, establece un mecanismo judicial especial, expedito y sumario.
10. La disposición utiliza el término “deberá” al referirse a la celebración de la vista y a la emisión de sentencia. Por tanto, una vez presentado el recurso al amparo del Artículo 14.1, la celebración de la vista no es discrecional.
11. Respetuosamente, antes de declarar No Ha Lugar el injunction preliminar o canalizar el caso mediante la expedición ordinaria de emplazamientos, procedía señalar la vista estatutaria exigida por el Artículo 14.1.
12. El Tribunal de Apelaciones ya atendió una controversia relacionada con el trámite aplicable al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 en Municipio Autónomo de Salinas; Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales v. Pablo Vergara Ramos, Judith Agnes Rivera Díaz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, *KLCE202400042*.

13. En dicho caso, el Tribunal de Apelaciones resolvió que el Artículo 14.1 contempla un procedimiento especial y sumario, limitado a atender los remedios provistos por dicho estatuto.

14. Además, el Tribunal de Apelaciones expresó que el foro de instancia vulneró el trámite expedito que persigue la ley cuando señaló una vista “inicial” fuera del término de diez (10) días naturales dispuesto por el Artículo 14.1.

15. En específico, el Tribunal de Apelaciones sostuvo:

“El expediente revela que el trámite por el cual se ha regido el tribunal no es uno sumario y especial, como dicta el estatuto bajo el cual se instó la demanda de epígrafe. Según el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, la vista en el caso de autos debía celebrarse dentro de los 10 días naturales de presentada la demanda...”

16. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones añadió:

“Recuérdese que, bajo el mencionado Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, solicitado el recurso de injunction correctamente, la labor del TPI se ciñe a evaluar los fundamentos y el derecho invocado.”

17. La determinación del Tribunal de Apelaciones resulta directamente pertinente al presente caso. Aquí, al igual que en aquel caso, el Municipio presentó una acción al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y solicitó que se celebrara la vista dentro del término dispuesto por ley.

18. La controversia no requiere convertir el caso en un pleito ordinario antes de

celebrar la vista estatutaria. El asunto medular es si las obras objeto de la demanda fueron iniciadas, continuadas o mantenidas sin los permisos y autorizaciones correspondientes.

19. La demanda contiene alegaciones específicas sobre inspecciones realizadas por la Oficina Regional de Permisos, colocación de rótulos de cese y desista, orientación directa al demandado Miguel A. Rivera Díaz, remoción de rótulos y continuación de la obra a pesar de las advertencias.
20. La demanda también alega que, al 13 de marzo de 2026, la obra se encontraba aproximadamente en un ochenta por ciento (80%) de terminación, y que el 27 de marzo de 2026 se constató nuevamente que la obra seguía en construcción.
21. Es precisamente ese tipo de circunstancia lo que justifica el trámite sumario dispuesto por el Artículo 14.1. Si la vista no se celebra oportunamente, el remedio estatutario pierde efectividad, pues la obra puede continuar avanzando mientras el caso se tramita como uno ordinario.
22. La orden de expedir emplazamientos no sustituye la vista estatutaria. Tampoco puede operar para desplazar el término especial de diez (10) días naturales impuesto por la Ley Núm. 161-2009.
23. Respetuosamente, la Resolución recurrida debe ser reconsiderada para dejar sin efecto la determinación de No Ha Lugar al injunction preliminar y señalar la vista correspondiente conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
24. El Municipio no solicita que se prescinda del debido proceso de ley. Por el contrario, solicita que el debido proceso se administre conforme al procedimiento especial creado por la Asamblea Legislativa para este tipo de controversia.

25. En ese procedimiento especial, la parte demandada tendrá la oportunidad de comparecer a la vista y exponer su posición, pero el caso no debe ser canalizado como un pleito ordinario en contravención al mandato expreso del Artículo 14.1.

26. Por tanto, procede que este Honorable Tribunal reconsidere su Resolución, deje sin efecto la determinación de No Ha Lugar al injunction preliminar y señale la vista estatutaria requerida por ley.

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, el Municipio Autónomo de Salinas muy respetuosamente solicita que este Honorable Tribunal:

- A. Declare Ha Lugar la presente Solicitud de Reconsideración;
- B. Deje sin efecto la Resolución emitida el 23 de abril de 2026, notificada el 28 de abril de 2026, mediante la cual declaró No Ha Lugar al injunction preliminar;
- C. Reconozca que la demanda presentada por el Municipio Autónomo de Salinas invoca el procedimiento especial y sumario dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009;
- D. Señale la vista estatutaria correspondiente dentro del término dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009;
- E. Mantenga disponible la consideración de los remedios solicitados en la demanda, incluyendo la paralización inmediata de las obras, el cese y desista, la demolición de lo ilegalmente construido y el pago de la multa alegada; y
- F. Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guayama, Puerto Rico, a 30 de abril de 2026.

f/Lcdo. Luis A. Vázquez García
RUA 13616
PO Box 2032
Caguas, PR, 00726-2032
vazquezgarcialuis@gmail.com
Telefono: 787-509-3457

f/Lcdo. Kevin Deynes Romero
RUA12029
P.O. Box 852
Salinas, PR, 00751
lcdo.kevindeynes@gmail.com